

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นางสาว คลอดี มาร์ท อังเดร เฟรซาร์ด

4513/2542

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2), มาตรา 4 (จ)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ.2534 มาตรา 11 (3)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลคดีเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งว่า ช.เป็นคนไร้ความสามารถและให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ช.เมื่อปรากฏตามคำร้องขอของผู้ร้องและคำร้องที่ขออนุญาตให้พิจารณาคดีในศาลที่มูลคดีเกิดว่า ช.เกิดที่กรุงเทพมหานคร และมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครช.ป่วยด้วยโรคปัญญาอ่อนมาตั้งแต่กำเนิด ส่งผลให้เป็นบุคคลวิกลจริต อาการวิกลจริตและความบกพร่องทางสมอง และสติปัญญาของ ช. มีอยู่จนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถจัดทำการทำงานของตนเองได้ ดังนี้เมื่อ ช. อยู่ในประเทศไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหตุแห่งการวิกลจริต ซึ่งเป็นมูลคดีนี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง จึงขอที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จะรับคำร้องขอไว้พิจารณาต่อไป

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องกับนางสาวเชซิล คลอดี ดาเนียล แบร์ลินเยรี และนางแดเนียล จ็องน์ วอนน์ ดูเฮวี่ เดอ แบรองซ์ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

นางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี ป่วยด้วยโรคปัญญาอ่อนตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถจัดการงานด้วยตนเองได้และมีทรัพย์สินที่ได้รับมรดกมาจากบิดามารดาตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้อง ทั้งอาจมีทรัพย์สินอื่นในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อีก ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่จึงประสงค์จะให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้ร้องกับนางแดเนียล ขจ็องห์ วอนห์ ดูเฮว้ เดอ แบรอนซ์ ซึ่งไม่เคยเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นผู้อนุบาลนางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี

ศาลชั้นต้น (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) มีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น และไม่ปรากฏว่ามูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ทั้งคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินจึงไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า ตามคำร้องขอของผู้ร้องและคำร้องที่ขออนุญาตให้พิจารณาคดีในศาลที่มูลคดีเกิดปรากฏว่านางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2505 ที่กรุงเทพมหานคร และมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 44 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านท้ายคำร้องนางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรีป่วยด้วยโรคปัญญาอ่อนมาตั้งแต่กำเนิดส่งผลให้เป็นบุคคลวิกลจริต อาการวิกลจริตและความบกพร่องทางสมองและสติปัญญาของ

นางสาวเซซิล คลอดี์ ดาเนียล แบร์ลินเยรีนั้นมียู่จนถึงปัจจุบันไม่สามารถจัดการ
งานของตนเองได้ ฉะนั้นเมื่อนางสาวเซซิล คลอดี์ ดาเนียล แบร์ลินเยรี อยู่ใน
ประเทศไทย และมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร เหตุแห่งการวิกลจริตซึ่งเป็นมูล
คดีนี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ขอบที่ศาลชั้นต้นจะรับไว้พิจารณาต่อไป

พิพากษากลับ ให้รับคำร้องขอของผู้ร้องไว้ โดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาต่อไปตามรูปคดี

(จังหวัด วิเชียรสรรค์-อำนาจ สุขพรม-ชวลิต ธรรมฤาษ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>